

1501831-26.2021.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... desta Magistrada, com a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 33, § 2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Conforme o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501831-26.2021.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501831-26.2021.8.26.0114

Classe - Assunto:

Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS REIS INOCENCIO JUNIOR

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 249/2021

Vistos etc.,

I - MARCOS REIS INOCENCIO JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 15h30min, na Avenida Estados Unidos, n.º 01, Jardim do Trevo, nesta cidade e comarca de Campinas, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante violência exercida contra a vítima E. R. F., 01 (um) veículo Toyota/Yaris Tokyo.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 26 de maio de 2021 (fls. 40). O réu foi citado pessoalmente (fls. 62) e apresentou resposta à acusação (fls. 53/54).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 61 e 63).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 28 de setembro p.p., foi ouvida a vítima, uma testemunha de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma

MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 84).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela desclassificação da conduta para o crime de receptação (fls. 85/88). É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11.

Quanto à autoria, o réu negou a prática delitiva em juízo; disse que um sujeito de alcunha "neguinho" lhe ofereceu a importância de R\$ 100,00 (cem reais) para que levasse o automóvel de um local a outro, de modo que aceitou fazê-lo. Negou, no mais, que tenha tentado se evadir quando da abordagem policial.

Por outro lado, a vítima E. R. F., ouvida em juízo, disse que se encontrava em seu veículo quando foi abordada pelo acusado e um outro sujeito, que anunciaram um assalto. Afirmou que entrou em luta corporal com o comparsa do réu, ao passo que, em certo momento, o acusado lhe deu um chute nas costas. Asseverou que o comparsa conseguiu apanhar a chave do automóvel e deixou o local na sua condução. Por fim, reconheceu o réu em audiência.

Ainda, o policial militar Djalma relatou em juízo que efetuava patrulhamento de rotina quando avistou o veículo conduzido pelo réu, que tentou se evadir assim que percebeu a presença policial. Disse que, ao consultar o emplacamento do automóvel, constatou que se tratava de produto de roubo, de modo que, após breve acompanhamento, efetuou sua abordagem. Afirmou, no mais, que o réu informou que receberia R\$ 100,00 (cem reais) para que transportasse o veículo a outra localidade. Por fim, o reconheceu em audiência.

Primeiramente, não há que se falar em comprometimento da palavra da vítima, que descreveu com detalhes a prática delitiva e reconheceu o réu em audiência.

Neste sentido: "Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJ-SP - Apelação criminal n.º 0000960-51.2008.8.26.0106 - Rel. Des. Salles Abreu - 4ª. Câmara de Dir. Criminal - j. 07/06/2011)

E mais: "Em se tratando de crime de roubo, delito que, em razão de sua natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra da vítima assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente um inocente." (TJ-SP - Apelação Criminal n.º 0071631-39.2009.8.26.0050 - Rel. Des. Francisco Bruno - 9ª Câmara de Dir. Criminal - j. 02/06/2011, VU)

Ademais, a prova dos autos é no sentido de que o acusado teve participação direta na prática delitiva, de modo que, diferentemente do sustentado pela Defesa, não há que se falar em crime de receptação.

Ainda, a alegação de irregularidades no reconhecimento realizado na fase policial não tem o alcance pretendido pela Defesa. Verifico que o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal não diz respeito a uma obrigatoriedade, especialmente quando o ato se encontra amparado por outros elementos probatórios e foi devidamente realizado em juízo.

Neste sentido: "Desse modo, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe." (STJ - AgRg no HC 608756 / SP - Rel. Min. LAURITA VAZ - Sexta Turma - j. 06/10/2020)

Nada obstante, vislumbro ser possível a formação de minha convicção com supedâneo no depoimento do policial militar, que descreveu de maneira coerente e harmônica aos demais elementos probatórios a atitude evasiva adotada pelo réu quando da

abordagem.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ - HC n.º 191.288/SP - Quinta Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 31/05/2011)

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Muito embora considerada sua menoridade relativa, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". No mais, considerando que o delito foi sido cometido mediante concurso de agentes, AUMENTO ambas as penas de 1/3 (um terço), o que dá, como pena final, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que em audiência declarou trabalhar como polidor de automóveis. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos e houve o emprego de violência contra a pessoa da vítima.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado MARCOS REIS INOCENCIO JUNIOR, qualificado nos autos (RG civil n.º 59.566.841-0 - fls. 19), à pena segregativa de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Não obstante primário, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado, o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 33, § 2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena pressupõe a análise do quantum da sanção, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o eg. Tribunal de origem bem fundamentou a fixação do regime fechado, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do crime, circunstâncias que justificam o recrudesimento do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, considerando o quantum de pena estabelecido, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC 611810 / SP - Rel. Min. FELIX FISCHER - Quinta Turma - j. 09/12/2020)

Solto por este processo, poderá o acusado recorrer desta sentença em liberdade.

Assim, somente após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados" e expeça-se, de imediato, o mandado de prisão (regime fechado).

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 20 de outubro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA